

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 46/2532

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัดทุ่งสง

โจทก์

นายวันชัย เครือจันทร์หรือเครือจันทร์

กับพวก

จำเลย

นายเจริญ อินทสุวรรณ จำเลยที่ 4 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 4 ยื่นฎีกาคำสั่ง (น่าจะเป็นคำร้องอุทธรณ์ คำสั่งศาลอุทธรณ์) ขอให้ศาลฎีกาโปรดอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 4 ชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 และที่ 5 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 วรรคแรก ประกอบด้วยมาตรา 83 ฯลฯจำคุกคนละ 4 ปี คำขอของโจทก์นอกจากนี้ให้ยกจำเลยอุทธรณ์ และ ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งว่าพิเคราะห์แล้วตามพฤติการณ์ แห่งคดี ไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

จำเลยจึงยื่นคำร้องดังกล่าว

คำสั่ง

ได้พิจารณาห์พฤติการณ์ต่าง ๆ แห่งคดีแล้ว ไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราว
ระหว่างอุทธรณ์ ให้ยกคำร้อง

ได้พิจารณาห์พฤติการณ์ต่าง ๆ แห่งคดีแล้ว ไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราว
ระหว่างอุทธรณ์ ให้ยกคำร้อง

(ชูเชิด รักตะบุตร-เชียร ยุงทอง-สัมฤทธิ์ ไชยศิริ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>